

고 발 장 (2차)

1. 인적사항

성 명	전 진 곤	주민등록번호	771015 - 1786114
주 소	미상(국내 거주 중으로 추정)		
직 업	미상	사무실 주소	미상
전 화	(휴대폰) 010-9905-2944 (대표전화)		

2. 법 위반 사실

- 행정직원 전진곤의 공판자금 횡령 추가 적발(약 460만엔, 한화 42백만원 상당)
 - 전진곤은 운영지원담당 영사의 직원 주택 임차업무의 보조자로서 임차 계약 등의 회계업무를 담당하면서
 - 직원 이부임 임시숙소 및 주택 임차 계약 관련, 공판 관인을 무단으로 사용하여 실제 계약을 체결하고, 현지 업체와 공모하여 실제 임차료보다 부풀려진 허위의 계약서(청구서)를 공판에 제출하여 실제 임차료와의 차액만큼의 임차료 횡령
- ⇒ '17년 2월부터 '22년 8월까지 임차료 총 4,618,684엔 횡령(1차 고발 당시 횡령액 제외)

■ 재외공관 행정직원의 업무상 횡령

- 주나고야(총) 행정직원 전진곤은 운영지원과 소속으로서 운영지원담당 영사가 담당하는 직원 주택 임차업무의 보조자로서 임차 계약 등의 회계업무를 담당하면서
 - 이부임 직원이 거주할 임시숙소 및 주택을 물색하여 직원에게 소개하고,

임대인과 협의하여 작성한 계약서를 운영지원담당 영사에게 보고하여 승인을 받으면서 임차인란에 주나고야총영사 직인 또는 관인을 날인한 후 임대인 등에게 관련 계약서를 전달하는 계약업무를 수행하고,

- 임차 계약에 따라 임대인 등이 발행한 임차료 등 청구서를 임대인 등 으로부터 수령하여 관련 예산집행 담당 행정직원에게 전달함으로써 공관에서 임차료 등 예산이 집행되도록 하는 업무를 수행

1. 허위 청구서 등 이용한 직원 주택·임시숙소 임차료 횡령(4,618,684엔)

(1) (김홍기 부총영사 이임 임시숙소 등 관련) 전진곤은 김홍기 부총영사 이임 임시숙소(프레상스 나고야 에키마에 그란빌 1501호) 임차 관련 지원 업무를 하면서, (주)크로스보더스태핑서비스*가 발행한 허위 청구서(입금처 : 나고야 은행 죠우신지점 5001021, 손야스요)를 공관에 제출하였고

* 1차 조사 당시 전진곤이 임차료 횡령 관련 공모하였음을 인정한 업체

- 공관 운영지원담당 영사 및 회계담당 행정직원은 허위의 청구서라는 것을 인지하지 못한 채 지급결의를 하여 임시숙소 임차료 437,290엔을 손야스요에게 송금
- 그런데 실제 건물 관리업체(임대인)인 GOOD COMMUNICATION(굿도커뮤니케이션)이 보관하고 있던 실제 청구서에 따르면 정당 계좌는 미쓰비시 UFJ은행 애비스지점 0833964이며, 명의는 (주)굿도커뮤니케이션 렌탈사업부, 청구 금액은 265,250엔으로 확인
- 이에 따라 차액인 172,090엔 만큼의 공관 손해액 발생
- 전진곤은 이 외에도 11건의 직원 이·부임 임시숙소 관련 위와 동일한 수법으로 임차료 차액을 편취하였는바, 2,311,256엔의 공관 손해액 발생
- 전진곤과 공모 및 불법 계좌 제공 혐의가 있는 (주)크로스보더스태핑서비스, 손야스요, 유진하 등이 횡령액 계 2,483,346엔 사용 혐의

(2) (김영근 부영사 주택 임차 관련) 전진곤은 김영근 부영사 주택(프라임메존 야타미나미 902호) 임차 관련 지원 업무를 하면서, (주)와이즈네트워크가 발행한

허위 청구서(월 임차료 227,000엔, 입금처 미쓰비시UFJ은행 조우신지점 3963317, 유진하)를 공관에 제출하였고

- 공관 운영지원담당 영사 및 회계담당 행정직원은 허위의 청구서라는 것을 인지하지 못한 채 지급결의를 하여 2018. 3. 16.부터 2020. 12. 24.까지 총 8,397,602엔의 임차료를 유진하에게 송금
- 그런데 실제 중개업체인 (주)미니미니에서 보관하고 있던 실제 계약서 및 임차료 입금내역에 따르면 월 임차료는 203,860엔, 정당 계좌는 미쓰비시 UFJ은행 나고야에키마에지점 1474686이고, 명의는 積和不動産中部株式會社, 임대인 수령액은 총 7,468,733엔으로 확인
 - 이에 따라 차액인 928,869엔 만큼의 공관 손해액이 발생하였고
 - 전진곤과 공모 및 불법 계좌 제공 혐의가 있는 유진하 등이 횡령액 928,869엔 사용 혐의

(3) (이동욱 부영사 주택 임차 관련) 전진곤은 이동욱 부영사 주택(베레사츠루 마이공원 1104호) 임차 관련 지원 업무를 하면서, (주)와이즈네트워크가 발행한 허위 청구서(월 임차료 227,000엔, 입금처 미쓰비시UFJ은행 조우신지점 3963317, 유진하)를 공관에 제출하였고

- 공관 운영지원담당 영사 및 회계담당 행정직원은 허위의 청구서라는 것을 인지하지 못한 채 지급결의를 하여 2017. 3. 30.부터 2018. 11. 26.까지 총 5,250,290엔의 임차료를 유진하에게 송금
- 그런데 실제 중개업체인 (주)미니미니에서 보관하고 있던 실제 계약서 및 청구서와 건물 관리업체(임대인)인 (주)大京穴吹不動産 제공 임차료 입금내역 메일에 따르면 월 임차료는 180,600엔, 정당 계좌는 미쓰비시UFJ은행 가미마에츠지점 0070021, 명의는 (주)미니미니 오스점, 임대인 수령액은 총 4,043,821엔으로 확인
 - 이에 따라 차액인 1,206,469엔 만큼의 공관 손해액이 발생하였고
 - 전진곤과 공모 및 불법 계좌 제공 혐의가 있는 유진하 등이 횡령액 1,206,469엔 사용 혐의

[표1] 임차료 지급액 및 손해액

(단위 : JPY)

연 번	구 분	임차직원 (주택·숙소명)	임차기간	허위계약 (청구)서 발행처	허위계약(청구)서상 입금 계좌정보			공관 지급액	임대인 수령액	공관 손해액
					예금주	금융기관	계좌 번호			
1	부임	이동욱 (캐슬플라자)	17.2.14.- 3.28.	와이즈네 트윅크	유진하	미쓰비시UF J은행 쥬우신지점	3963317	489,360	209,520	279,840
2	장기	이동욱 (베레스츠루 마이공원 1104호)	17.3.28.- 18.12.31.	"	"	"	"	5,250,290	4,043,821	1,206,469
3	이임	강석희 (클래스테이 플러스 나고야역9 302호)	17.7.31.- 9.21.	"	"	"	"	601,800	353,740	248,060
4	부임	남궁환 (크라시에오 조네2 905호)	17.9.20.- 10.19.	"	"	"	"	350,760	246,480	104,280
5	부임	박유성 (루렌토메이 에키15 605호)	18.2.18.- 3.17.	"	"	"	"	320,000	203,212	116,788
6	부임	김영근 (405호)	18.2.23.- 3.22.	"	"	"	"	342,920	214,012	128,908
7	장기	김영근 (프라임메존 야타미나미 902호)	18.3.22.- 21.1.26.	"	"	"	"	8,397,602	7,468,733	928,869
8	부임	노현석 (루렌토메이 에키15 401호)	19.2.23.- 4.22.	"	"	"	"	640,000	206,540	433,460
9	이임	박준혁 (오소네 쿠라시에2)	20.2.12.- 2.21.	(주)크로스 보더 스태핑 서비스	(주)크로스 보더 스태핑 서비스	아이치은행 이마이케지 점	2102691	125,000	97,500	27,500
10	부임	김홍기 (크라시에오 조네1,2)	20.2.17.- 3.16.	"	"	"	"	777,000	407,500	369,500
11	이임	김영근 (프레상스 나고야에키 마에)	21.1.26.- 2.26.	"	"	"	"	336,000	301,540	244,460
12	부임	김소연 (프레상스 나고야에키 마에)	21.2.27.- 3.19.	"	"	"	"	210,000		
13	부임	김승환 (메종발리에 401호)	21.8.18.- 10.17.	(주)크로스 보더 스태핑 서비스	손 야스요	나고야은행 쥬우신지점	5001021	661,850	303,390	358,460
14	이임	김홍기 (프레상스나 고야에키마 에 그란빌 1501호)	22.8.20.- 10.6.	"	"	"	"	437,290	265,200	172,090
합계								18,939,872	14,321,188	4,618,684

2. 전진곤 및 현지 업체의 횡령 공모 관련

- 직원 주택 및 임시숙소 허위 청구서 발행처는 (주)크로스보더스태핑서비스와 (주)와이즈네트워크이며
 - (주)크로스보더스태핑서비스는 1차 조사에서 공모 업체로 확인되었으며
 - 실제 중개업체로부터 제출받은 공판과의 계약 체결 자료에 2017년 2월 이후 계약건의 청구처에 ‘주나고야총영사관 총무과 전진곤’, ‘와이즈 네트워크주식회사 국제담당 유진하’라고 기재되어 있으며
 - 건물 관리업체(임대인)를 통해 확보한 2017. 3. 25. 체결된 이동욱 부영사 주택 실제 계약서(이면 계약서)상 긴급연락처에 전진곤의 이름과 주소, 연락처가 기재되어 있는 것으로 보아
 - 2017년부터 직원 주택 임차 관련 이면 계약에 전진곤과 (주)와이즈네트워크 등이 관여한 것으로 판단
 - 전진곤이 현지 업체와 공모하여 허위 청구서를 공판에 제출하는 등 직원 주택 임차료를 횡령하기 위한 고의적 행위 존재

3. 전진곤의 답변

- 이 건 감사 과정에서 담당자가 2023. 6. 2. 전진곤과 유선 통화 및 메일로 횡령 관련 문의한 데 대해
 - 전진곤은 2023. 6. 5. 메일 답변을 통해 2차 조사에서 확인된 14건의 직원 주택 임차료 횡령에 대해 부인하면서 변상할 의사가 없다고 답변
 - (주)와이즈네트워크 담당자를 공판 직원들에게 소개해 주었고, 업체로부터 계약서 및 청구서를 받아 운영지원과에 제출하는 역할을 하였으며, 허위 계약이란 사실을 몰랐으며 본인은 관계가 없다고 답변
 - (주)와이즈네트워크는 중장기 임차주택 부동산 중개업 및 업무 대행 서비스 등 업무를 하는 회사이며, 소속직원인 유진하에 대해서도 아는 사이라고 답변

3. 결론

- 위 내용을 종합해 볼 때 위 사람은 「형법」 제231조(사문서 등의 위조변조), 제234조(위조 사문서 등의 행사), 제347조(사기), 제356조(업무상 횡령과 배임) 및 「전자금융거래법」 제6조의3(계좌정보의 사용 및 관리) 등을 위반했다고 판단

4. 증거자료

- 확인서, 회계자료, 메일 등 증거서류 일체

2023년 6월 16일

외 교 부 장 관

